[별표 2]

전담기관 현황(제2조제6호 및 제11조제1항 관련)

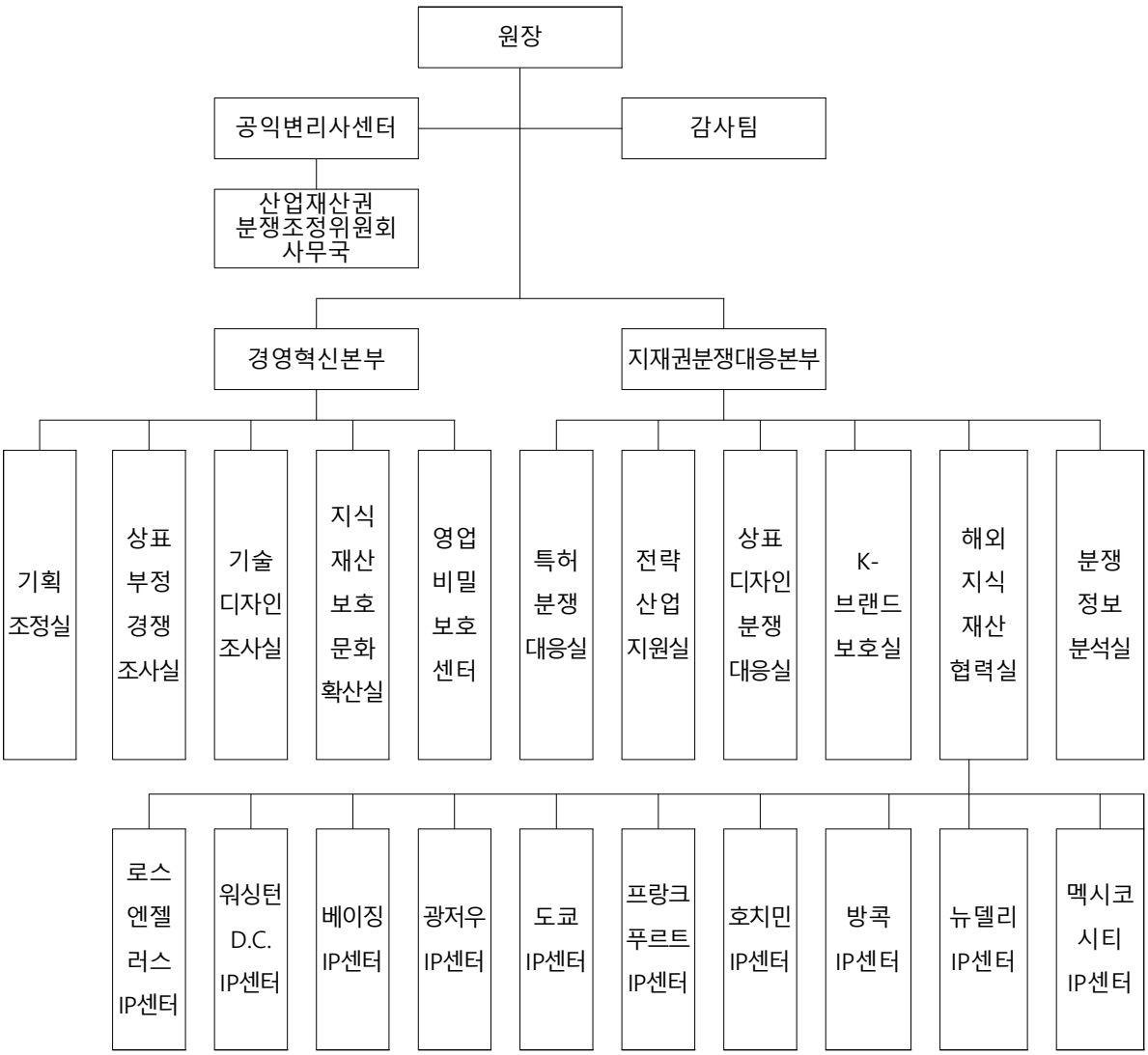
1. 전담기관 개요

가. 기관명 : 한국지식재산보호원

나. 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층, (우편번호: 06133)

다. 자 격 : 발명진흥법 제6장의2(한국지식재산보호원)에 따라 지식재산 보호에 관한 지원 사업 수행 기관

라. 조 직 : 2본부 2센터 11실, 8개국 10개 해외지식재산센터



※ 전담기관은 추가 등 변경될 수 있음

2. 심사의 절차 및 방법

가. 심사 절차

1) 접수 : 신청인(기업)이 전담기관에 구비서류 제출

2) 서류 심사 : 신청 서류의 적합성 검토

3) 결과 통보 : 최종 심사결과서를 권리자 및 신청인에게 통보

나. 심사 방법 : 심사세부기준은 전담기관의 내부 지침에 따르되, 그 지침은 아래 항목의 심사 항목을 구체화하는 범위에서 정함

1) 표장 사용의 신청 적격 심사

1. 생산시설의 소재지 및 그 생산시설의 운영에 대한 통제 구조에 대한 심사
2. 상품에 관한 연구개발 또는 디자인 개발의 수행 주체와 장소(공동 연구개발 포함)에 대한 심사
3. 상품에 대한 품질관리 체계의 적용 여부 및 제5조의 상품 요건 충족 가능성에 대한 심사

2) 표장 사용의 상품 요건 심사

1. 신청 상품의 위조상품 해당 여부에 대한 심사
2. 제4조의 신청적격을 갖춘 자가 생산하거나 공급하는 상품에 권리자가 정하는 정품인증 기술을 적용할 수 있는지 여부에 대한 심사
3. 신청 상품이 대한민국 법령에 따라 각 부·처·청 등 중앙행정기관 소관 인증기관이 운영하는 인증 기준을 충족하였는지 여부에 대한 심사
4. 제5조제1항제3호에 따른 인증기준을 적용하기 곤란한 경우, 그 사유 및 제5조제3항에 따른 소관 중앙행정기관의 확인 여부에 대한 심사
5. 생산국 및 수출국에 그 상품에 관한 상표가 출원 또는 등록되어 있는지 여부와 출원 또는 등록되어 있지 않은 경우 해당 국가의 법령이나 심사 실무상 출원 또는 등록이 곤란한 사정 등 불가피한 사유가 있는지 여부에 대한 심사

다. 사용허락 후의 사용상태 확인·관리

1) 정기점검

전담기관은 사용허락을 받은 상품에 대하여 정기적으로 서면점검을 실시하여 제5조에 따른 상품 요건 및 제10조에 따른 준수조건의 지속적 충족 여부와 사용허락의 근거가 된 인증의 유효 여부를 확인한다. 점검의 주기 및 대상은 사용자의 수, 상품의 위해 가능성, 위반 이력, 이전 점검 결과 등을 고려하여 권리자가 정한다.

2) 수시점검

전담기관은 위조상품 유통 신고가 접수된 경우, 표장의 표시기준 위반이 확인되거나 의심되는 경우, 사용허락의 근거가 된 인증이 취소·정지되거나 그 효력이 상실된 경우, 그 밖에 사용요건 또는 준수조건의 충족 여부를 확인할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 수시로 점검을 실시할 수 있다.

3) 현장 확인

전담기관은 서면점검 또는 수시점검만으로 사용요건 및 준수조건의 충족 여부를 확인하기

곤란한 경우에는 사용자의 동의를 얻어 생산시설(서비스의 경우에는 영업소를 말한다)에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다. 현장 확인은 필요한 경우 표본조사 또는 무작위 점검의 방법으로 실시할 수 있다.

4) 담당자의 자격

점검 및 현장 확인은 아래 4.의 전담인력 중 연구원 이상의 자격을 갖춘 자가 수행하며, 필요한 경우 외부 전문기관에 시험·검사를 의뢰할 수 있다.

5) 결과의 처리

전담기관은 점검 및 조사의 결과를 권리자에게 보고하고, 위반사항이 확인된 경우 운영규정 제11조에 따른 조치를 건의한다. 점검 및 조사의 일시, 방법, 담당자 및 결과는 기록·보존한다.

3. 심사 및 업무 운용을 위한 전담 인력 현황

가. 사업 운용 전담 인력구성 및 자격요건

1) 책임연구원 : IP관련 박사·기술사 취득 후 경력 4년 이상,
석사학위 취득 후 경력 8년 이상,
학사학위 취득 후 경력 12년 이상

2) 연 구 원 : IP관련 박사학위 또는 기술사 자격 취득자,
석사학위 취득 후 경력 5년 이상,
학사학위 취득 후 경력 7년 이상

3) 연구보조원 : 전문대학 이상의 과정 이수자
해당 분야 전문 지식/기능 보유자

나. 심사위원회 인력구성 및 자격요건(심사위원회는 2인 이상 5인 이내의 내·외부 위원으로 구성)

1) 변리사 : 자격증 취득 후 IP 경력 5년 이상, 산업재산권 분쟁조정위원회 위원

2) 변호사 : 자격증 취득 후 IP 경력 5년 이상, 산업재산권 분쟁조정위원회 위원

3) 산업계 전문가 : 관련 산업 종사자 경력 10년 이상